

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 616 del 15/12/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 307 del 15/12/2022

OGGETTO: Affidamento dell'incarico professionale di archeologo relativo all'assistenza scavi ed alla sorveglianza archeologica per i lavori del "*Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione*".-

CUP: C87H21000240002 CIG: Z803929D06 Imp. Cap. 1027 - Cod. 0801202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che con deliberazione n. 100 del 21.09.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori per la realizzazione del progetto denominato "*Programma borgovivo cultura, tradizione ed innovazione*", redatto dal R.T.P. composto dai professionisti: Arch. Maria Teresa Alcaro (capogruppo), Arch. Simone Fratto, Arch. Francesco Zangara, Ing. Giovanni Mellace, per l'importo complessivo di € 1.500.000,00 suddiviso in € 1.117.210,59 per lavori a base d'asta, € 26.023,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 356.765,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, sul progetto definitivo-esecutivo, da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone emesso con nota n° 4194-P del 06/09/2022, il quale prescrive: "[...] *per quanto concerne gli aspetti afferenti alla tutela archeologica, stante l'assenza di scavi di profondità oltre i 50 cm ma solamente la previsione di modeste opere di scavo afferenti a piccoli livellamenti di quote e/o scavo per posa in opera di sottoservizi e/o sottofondi per pavimentazioni, questa soprintendenza, prima dell'inizio dei lavori, che dovranno essere comunicati con largo anticipo ai fini dell'alta sorveglianza, prescrive l'obbligo che per i soli lavori di scavo nelle zone sopra indicate si provveda al presenziamento da parte di un archeologo di provata esperienza curriculare (da sottoporre alla scrivente Soprintendenza) ed a carico della committenza. Si rammenta comunque che in caso di rinvenimenti archeologici (stratigrafie e/o strutture antiche) è fatto obbligo ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 s.i.m. di segnalazione tempestiva a questo Ufficio, che adotterà i necessari provvedimenti di tutela previsti dal citato D. Lgs. 42/2004 s.i.m., comportando anche varianti tecniche rispetto all'intervento previsto e/o eventuali approfondimenti di indagine, e detterà le ulteriori eventuali prescrizioni necessarie alla tutela, messa in sicurezza e conservazione dei manufatti antichi ai sensi della vigente normativa in materia di beni culturali.[...]*";

Accertata, pertanto, la necessità di sorveglianza archeologica compreso l'eventuale recupero di materiale archeologico;

Ritenuto necessario, in questa fase, procedere quindi all'affidamento dell'incarico di archeologo relativo all'assistenza scavi ed alla sorveglianza archeologica nello svolgimento dei lavori;

Considerato che:

- in merito allo svolgimento dell'attività sopra descritta non sussistono le ipotesi di cui all'art. 24 comma 1 lettere a) e c) D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., stante l'assenza di professionisti archeologi tra il personale in organico presso l'Ente;
- conseguentemente, risulta necessario ricercare un professionista esterno in possesso della necessaria qualificazione;
- in adempimento all'art. 25 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è stato istituito un apposito elenco, reso disponibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione;

Rilevato che l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico, come sopra dettagliata ammonta ad € 1.000,00 onnicomprensivo delle spese forfetizzate, dell'IVA ed degli oneri contributivi come per legge, è inferiore ai 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento degli incarichi a soggetti esterni con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016;

Visti:

- l'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016 che prescrive: *“Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”*;
- le linee guida n° 1, di attuazione del D.Lgs. n° 50/2016 *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, le quali prevedono che gli incarichi di importo pari o inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 e dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016;
- l'art. 32, comma 14, il quale prevede che il contratto è stipulato, per affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

Visto l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 che prescrive: *“2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;

Dato atto che l'affidamento del servizio in oggetto secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Rilevato che:

- con nota prot. n° 7694 del 09.12.2022 si richiedeva, ai professionisti individuati, l'invio del preventivo per la prestazione richiesta, individuando quale base d'asta stimata € 1.000,00 comprensiva degli oneri contributivi e dell'IVA come per legge;
- l'archeologa Dott.ssa Raimondo Chiara, amministratore e legale rappresentante della società Brettia Patrimonio Culturale ed Innovazione di C. Raimondo e A. Brusco sas, a seguito di negoziazione, si è resa disponibile ad eseguire le prestazioni richieste per l'importo di € 950,00 onnicomprensivo delle spese forfetizzate, dell'IVA ed degli oneri contributivi, pari ad un ribasso percentuale del 5,00 % sull'importo posto a base di gara;
- l'offerta formulata dalla sopracitata archeologa corrisponde alle esigenze di questa Stazione Appaltante;

Acquisita la certificazione di regolarità contributiva dell'operatore economico società Brettia Patrimonio Culturale ed Innovazione di C. Raimondo e A. Brusco sas, mediante DURC “positivo” prot. INAIL_34366159 con scadenza il 24/12/2022;

Precisato che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;

Ritenuto che, nella fattispecie in esame, l'applicazione dell'art. 36, appare imprescindibile in quanto la procedura negoziata ivi delineata è l'unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie nel rispetto delle tempistiche previste;

Richiamati:

- l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs n° 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a € 40.000 senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. citato;

- l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto pertanto,

- di procedere con l'affidamento dell'incarico professionale relativo alla relativo all'assistenza scavi ed alla sorveglianza archeologica per i lavori del *"Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione"*;
- di ritenere congrua l'offerta presentata in relazione alla tipologia del servizio da svolgere;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. **di affidare**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016, all'archeologa Dott.ssa Raimondo Chiara, amministratore e legale rappresentante della società Brettia Patrimonio Culturale ed Innovazione di C. Raimondo e A. Brusco sas, l'incarico relativo all'assistenza scavi e di sorveglianza archeologica compreso l'eventuale recupero di materiale archeologico, per l'importo di € 950,00 onnicomprensivo delle spese forfetizzate, dell'IVA ed degli oneri contributivi, pari ad un ribasso percentuale del 5,00 % sull'importo posto a base di gara;
2. **di approvare** lo schema di convenzione, allegato alla presente, da stipulare con il professionista incaricato, che verrà formalizzato nella forma della scrittura privata non autenticata in modalità elettronica;
3. **di prendere atto** che il servizio in oggetto trova copertura finanziaria sul finanziamento regionale di complessivi € 1.500.000,00 di cui alla Convenzione Rep n° 9088 del 15/04/2021 tra la Regione Calabria - Dipartimento "Istruzione e Cultura" ed il Comune di Squillace;
4. **di rilevare**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n° 267/2000 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall'allegato schema di convenzione disciplinante il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione comunale ed il professionista aggiudicatario;
5. **di dare atto** che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
6. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"* come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016;

8. di dare mandato al RUP, Arch. Antonio Macaluso, di provvedere a tutti gli atti consequenziali e dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. – Cod. del bilancio corrente in corso di formazione. .

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

